

강원대학교 안전보건관리규정

제정 2022. 2. 18. 규칙 제1882호
개정 2023. 9. 1. 규칙 제1958호

제 1 장 총 칙

제1조[목적] 이 규정은 「산업안전보건법」에 따른 강원대학교 근로자의 산업안전보건에 관한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 작업환경 조성을 통해 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.

제2조[정의] 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “사업장”은 강원대학교 춘천, 삼척, 도계캠퍼스 및 부설고등학교를 말한다.
2. “근로자”란 고용노동부고시 제2020-62호 「공공행정 등에서 현업업무에 종사하는 사람의 기준」 별표 2에 해당하는 업무에서 종사하는 현업업무 종사자를 말한다.
3. “근로자대표”란 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다.
4. “안전보건관리책임자”란 강원대학교의 산업안전보건업무를 총괄관리하는 책임자로서 총장을 말한다.
5. “관리감독자”란 부서 소속 현업업무 종사자를 직접 지휘·감독하는 사람을 말한다.
6. “안전관리자”란 「산업안전보건법」에서 정한 자격 취득자로 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에 대하여 지도·조언하는 자를 말한다.
7. “보건관리자”란 「산업안전보건법」에서 정한 자격 취득자로 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에 대하여 지도·조언하는 자를 말한다.
8. “중대재해”란 「산업안전보건법시행령」에서 정하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.
 - 가. 사망자가 1명 이상 발생한 재해
 - 나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해
 - 다. 부상자 또는 직업성 질환자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

제3조[적용범위] 이 규정은 이 대학교가 관할하는 사업장에서 고용노동부장관이 고시하는 현업업무에 종사하는 자에 대하여 적용한다. <신설 2023.9.1.>

① <삭제 2023.9.1.>

② <삭제 2023.9.1.>

[조항삭제 2023.9.1.]

제 2 장 안전보건관리 조직과 직무

제4조[안전보건관리조직] ① 안전보건관리조직은 별표 1과 같다. <신설 2023.9.1.>

② 안전보건관리조직은 다음 각 호의 업무를 수행한다. <신설 2023.9.1.>

1. 안전보건관리책임자의 업무 보좌
2. 중대재해 예방 및 산업안전보건 관리체계 구축
3. 산업재해 예방을 위한 유해·위험 방지 활동
4. 산업안전보건위원회 운영
5. 안전보건관리규정 제·개정 관리
6. 산업안전보건 교육
7. 안전관리 종합계획 수립
8. 그 밖의 종합적 안전관리에 관한 사항

[조항신설 2023.9.1.]

제5조[안전보건관리책임자] ① 안전보건관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 사업장의 안전보건업무를 총괄·관리하며, 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
 2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
 3. 근로자의 안전보건교육에 관한 사항
 4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
 5. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
 6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
 7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
 8. 안전보건에 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항
 9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 예방조치에 관한 사항
 10. 안전관리 중점사업 및 목표 설정에 관한 사항
 11. 안전보건관리 예산편성 및 집행에 관한 사항
 12. 안전보건관계자의 업무 분장에 관한 사항
 13. 안전작업 표준지침의 작성 및 보전에 관한 사항
 14. 그 밖에 안전보건에 관한 중요사항
- ② 관리책임자는 안전관리자 및 보건관리자를 지휘·감독하여야 한다.

제6조[안전관리자] ① 안전관리자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 「강원대학교 안전보건관리규정」 및 「강원대학교 취업규칙」에서 정한 업무
2. 해당 사업장 안전보건계획의 수립 및 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 사업장 순회점검·지도 및 조치사항 건의
4. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
5. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리를 위한 보좌 및 지도·조언
6. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
7. 업무수행 내용의 기록·유지
8. 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언

9. 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항
- ② 제1항에 따른 안전관리자의 업무를 안전관리전문기관에 위탁할 수 있다.

제7조【보건관리자】 ① 보건관리자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 산업안전보건위원회에서 심의.의결한 업무와 「강원대학교 안전보건관리규정」 및 「강원대학교 취업규칙」에서 정한 업무
 2. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도.조언
 3. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도.조언
 4. 해당 사업장 안전보건계획의 수립 및 실시에 관한 보좌 및 지도.조언
 5. 사업장 내에서 사용되는 전계 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 지도.조언
 6. 사업장 순회점검.지도 및 조치사항 건의
 7. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도.조언
 8. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도.조언
 9. 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도.조언
 10. 업무수행 내용의 기록.유지
 11. 그 밖의 보건과 관련된 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항
- ② 제1항에 따른 보건관리자의 업무를 보건관리전문기관에 위탁할 수 있다.

제8조【산업보건】 ① 관리책임자는 근로자의 건강관리, 보건관리자의 업무를 지도하기 위하여 산업보건의를 위촉하여야 한다. 다만 보건관리전문기관에 보건관리자의 업무를 위탁한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 산업보건의의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 산업안전보건법에 따른 건강진단 실시결과와 검토 및 그 결과에 따른 작업배치·작업전환·근로시간의 단축 등 근로자의 건강보호 조치
2. 근로자의 건강장해의 원인조사와 재발방지를 위한 의학적 조치
3. 그 밖의 근로자의 건강 유지와 증진을 위하여 필요한 의학적 조치에 관하여 고용노동부장관이 정한 사항

제9조【관리감독자】 관리감독자는 근로자를 직접 지휘.감독하며, 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 사업장 내 관리감독자가 지휘.감독하는 작업(이하 이 조에서 “해당 작업”이라 한다)과 관련된 기계.기구 또는 설비의 안전보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복.보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용.사용에 관한 교육.지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당 작업의 작업장 정리.정돈 및 통로확보에 대한 확인.감독
5. 산업보건의, 안전관리자 및 보건관리자의 지도.조언에 대한 협조
6. 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해.위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행
7. 안전 목표와 방침 전달
8. 불안정한 작업방법의 개선
9. 불안정한 행동의 시정 및 지도
10. 사내 안전수칙의 준수 지도
11. 그 밖에 해당 작업의 안전보건에 관한 사항

제10조【산업안전보건위원회의 설치.운영】 ① 안전보건에 관한 사항을 심의.의결하는 기구로 “산업안전보건위원회”(이하 “위원회”라 한다)를 설치.운영한다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 심의.의결한다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인조사 및 재발방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 유해하거나 위험한 기계.기구.설비를 도입한 경우 안전 및 보건관련 조치에 관한 사항
9. 그 밖에 해당 사업장 근로자의 안전 및 보건을 유지.증진시키기 위하여 필요한 사항

제11조【위원회의 구성】 ① 위원회는 근로자·사용자 위원을 동수로 구성.운영해야 한다.

② 근로자위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다.

1. 근로자대표
 2. 명예산업안전감독관(위촉된 경우로 한정한다)
 3. 근로자대표가 지명하는 9명 이내의 근로자
- ③ 사용자위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다.

1. 관리책임자
2. 안전관리자
3. 보건관리자
4. 산업보건의
5. 관리책임자가 지명하는 9명 이내의 사업부서의 장

④ 위원장은 호선하되 위원장이 부위원장 1명을 지명할 수 있으며, 위원장 부재 시 부위원장이 위원장의 직무를 대리한다.

제12조【회의 등】 ① 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 정기회의는 분기마다 위원장이 소집하고, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다.

② 회의는 근로자위원 및 사용자위원 각 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제13조【회의록 작성.보존】 사업장은 제12조에 따라 회의를 개최한 경우 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록을 작성.보존하여야 한다.

1. 개최 일시 및 장소
2. 출석위원
3. 심의 내용 및 의결.결정 사항
4. 그 밖의 토의사항

제14조【회의 결과 등의 주지】 위원회에서 심의.의결된 내용 등 회의 결과를 다음 각 호의 어느 하나의 방

법으로 근로자에게 신속히 알려야 한다.

1. 사내방송
2. 사내보
3. 게시판 게시
4. 자체 정례조회
5. 그 밖의 적절한 방법

제 3 장 안전보건교육

제15조【안전보건교육 계획 수립】 ① 관리책임자는 관계법령이 정하는 바에 따라 안전보건교육계획을 수립·실시한다.

② 안전보건교육은 근로자, 관리감독자를 대상으로 하는 근로자교육과 관리책임자, 안전관리자 및 보건관리자를 대상으로 하는 직무교육으로 구분하며, 근로자 교육은 대상과 시기에 따라 정기 교육, 관리감독자 교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 특별교육 등으로 구분한다.

③ 관리책임자 및 관리감독자는 안전보건교육에 근로자가 참여할 수 있도록 조치하여야 한다.

제16조【근로자 안전보건교육】 ① 근로자 안전보건교육은 다음 각 호와 같다.

1. 근로자 정기교육: 매 분기 6시간 이상 안전보건교육을 받아야 한다.
2. 관리감독자 교육: 연간 16시간 이상의 직무수행에 필요한 안전보건교육을 이수하여야 한다.
3. 채용 시 교육: 근로자를 신규로 채용할 경우에는 담당업무 종사 전 8시간 이상(일용근로자 1시간 이상) 안전보건에 관한 교육을 실시하여야 한다.
4. 작업내용 변경 시 교육: 작업내용이 변경되는 근로자에게는 변경된 업무를 수행하기 전 2시간 이상 안전보건에 관한 교육을 실시하여야 한다.
5. 특별교육: 특별교육의 대상자 및 시간은 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 4, 5를 따른다.
6. 물질안전보건자료(MSDS) 교육: 다음 목의 하나에 해당하는 경우 근로자에게 물질안전보건자료 교육을 하여야 한다.

가. 물질안전보건자료대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우

나. 새로운 물질안전보건자료대상물질이 도입된 경우

다. 유해성·위험성 정보가 변경된 경우

② 제1항제6호에 따라 교육을 받은 근로자에 대해서 해당 교육시간만큼 안전보건교육을 실시한 것으로 본다.

③ 다음 각 호에 해당하는 사람의 경우, 안전보건교육을 자체적으로 실시할 수 있다.

1. 관리책임자
2. 관리감독자
3. 안전관리자(위탁업무 수행자 포함)
4. 보건관리자(위탁업무 수행자 포함)
5. 안전보건관리담당자(위탁업무 수행자 포함)
6. 산업보건의
7. 한국산업안전보건공단에서 실시하는 해당 분야의 강사요원 교육과정을 이수한 사람
8. 산업안전지도사 또는 산업보건지도사

9. 산업안전보건에 관하여 학식과 경험이 있는 사람으로서 고용노동부 장관이 정하는 기준에 해당하는 사람

제17조【교육방법】 관리책임자는 사내 안전보건교육을 실시할 때에는 교육대상별 교육내용에 적합한 교육 교재와 적절한 교육장비 등을 갖추고, 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 교육을 실시하여야 한다.

1. 집체교육: 교육장 또는 식당 등 교육을 실시하기에 적합한 시설(생산시설 또는 근무 장소 제외)에서 실시하는 교육
2. 현장교육: 사업장 내 시설 또는 근무 장소에서 실시하는 교육
3. 인터넷 원격교육: 정보통신매체를 활용하여 교육이 실시되고 교육생관리 등이 웹상으로 이루어지는 교육
4. 우편통신교육: 인쇄매체로 된 교육교재를 이용하여 교육이 실시되고 교육생관리 등이 웹상으로 이루어지는 교육
5. 위탁교육: 지정교육기관에서 실시하는 교육

제18조【직무교육】 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 안전보건교육기관에서 직무수행에 필요한 안전보건교육을 받아야 한다.

1. 관리책임자
2. 안전관리자
3. 보건관리자
- ② 제1항의 교육시간 및 내용은 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 4 및 「안전보건교육규정」에 따른다.

제19조【교육주기 등】 제18조에 따른 직무교육은 해당 직위에 선임된 후 3개월(보건관리자가 의사인 경우는 1년) 이내에 직무수행에 관한 신규교육을 받고, 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전·후 3개월 사이에 안전보건에 관한 보수교육을 받아야 한다.

제20조【교육자료의 보존】 안전보건교육을 실시한 때에는 교육 관련 서류 등을 작성·보존하여야 한다.

제 4 장 작업장 안전관리

제21조【안전보건관리계획 수립】 ① 관리책임자는 매년 안전보건관리계획을 수립한다.

② 계획 수립 시 다음 각 호의 내용을 포함해야 한다.

1. 안전 및 보건에 관한 경영방침
2. 안전보건관리 조직의 구성·인원 및 역할
3. 안전보건 관련 예산 및 시설 현황
4. 안전 및 보건에 관한 전년도 활동실적 및 다음 연도 활동계획

제22조【안전보건진단】 ① 관리책임자는 관할 지방고용노동관서로부터 안전보건진단 명령을 받은 경우 안전보건진단기관에 의뢰하여 안전보건진단을 받아야 한다.

② 관리책임자는 제1항에 따른 안전보건진단업무에 적극 협조하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부하거나 방해 또는 기피해서는 아니 된다.

제23조【기계·기구 및 설비의 방호조치 등】 ① 누구든지 동력으로 작동하는 기계·기구로서 해당 기계·기구 및 설비의 위험부위에 대하여 방호조치를 하지 않고는 설치하거나 사용해서는 아니 된다.

- 1. 방호조치가 필요한 기계·기구
 - 2. 안전인증대상 기계·기구 등
 - 3. 자율안전확인대상 기계·기구 등
 - 4. 안전검사대상 기계·기구
 - 5. 제1호부터 제4호까지를 제외한 기계·기구 및 설비
- ② 제1항제1호에 따른 기계·기구의 종류 및 방호장치는 다음과 같다.

- 1. 예조기에는 날접촉 예방장치
 - 2. 원심기에는 회전체 접촉 예방장치
 - 3. 공기압축기에는 압력방출장치
 - 4. 금속절단기에는 날접촉 예방장치
 - 5. 지게차에는 헤드 가드, 백레스트
 - 6. 포장기계에는 구동부 방호 연동장치
- ③ 제1항제2호부터 제4호까지에 따른 기계·기구 등의 종류 및 방호장치는 관계법령 및 고용노동부장관이 고시하는 기준에 따른다.

제24조【근로자의 준수사항 및 관리책임자의 조치】 ① 근로자는 제23조에 따른 방호조치에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- 1. 방호조치를 해제하려는 경우 해당 관리감독자 및 관리책임자의 허가를 받을 것
 - 2. 방호조치를 해제한 후 그 사유가 소멸된 경우 지체없이 원상으로 회복시킬 것
 - 3. 방호조치의 기능이 상실된 것을 발견한 경우 지체없이 관리감독자 및 관리책임자에게 보고할 것
- ② 관리감독자 및 관리책임자는 제1항제3호에 따른 보고를 받은 경우에는 즉시 수리, 보수 및 작업 중지 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제25조【안전검사】 ① 관리책임자는 관련법령에 따라 안전검사를 받아야 하는 유해·위험기계 등에 대하여 검사주기 만료일 30일 전에 안전검사기관에 신청하여 안전검사를 받아야 하며, 안전검사를 받지 아니한 유해·위험한 기계 등을 사용해서는 아니 된다.

- ② 제1항에 따른 안전검사를 받고 합격한 기계·기구 등에 대해 안전검사기관에서 발급한 안전검사 합격 증명서를 해당 기계·기구 또는 그 주변의 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ③ 안전검사 불합격 판정을 받은 경우에는 즉시 해당 기계·기구에 대해 사용중지 표지를 부착하고, 보수 후 안전검사기관에 안전검사를 재신청하여 합격판정을 받은 후 사용한다.

제26조【표준작업안전수칙 작성 및 준수】 ① 관리책임자는 유해·위험요인이 있는 장소에 안전수칙을 게시 하고 근로자에게 교육하며, 근로자는 안전수칙을 준수한다.

- ② 다음 각 호의 경우 해당 표준작업안전수칙을 제정하고 교육을 실시한다.
- 1. 기계 설비의 신규 도입 또는 설치하는 때
- 2. 작업공정이나 작업내용이 변경되는 때
- 3. 동일한 작업에서 안전사고가 계속적으로 발생하는 때

- 4. 기계·설비의 이상 발생으로 인한 수리·개조 등의 작업이 필요한 때
- 5. 화학물질을 신규로 사용하는 때

제27조【위험물질의 보관 및 사용】 ① 위험물질은 별도의 지정된 장소에 보관 후 출입금지 표지를 부착하여 위험장소임을 알리고 사업장 내부에는 작업에 필요한 최소량만을 둔다.

② 위험물질 보관장소에는 화기물질의 휴대 및 관계자 외 출입을 금지하여야 하며, 이를 위해 위 장소에 출입금지표지를 부착하고, 해당물질의 위험성을 게시하여 근로자에게 위험 장소임을 알려야 한다.

제28조【작업중지】 ① 관리책임자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있거나 중대재해가 발생하였을 경우 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 사업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전보건상의 조치를 하고 위험이 완전히 제거된 후 작업을 다시 시작한다.

② 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험으로 작업을 중지하고 대피한 경우 지체없이 그 사실을 즉시 보고하고 위 상급자는 이에 대한 적절한 조치를 한다.

③ 사업장은 제2항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에게 이를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제29조【안전보건표지 작성 및 게시】 사업장은 유해·위험한 시설 및 장소에 안전보건의식 고취를 위하여 경고, 지시, 안내, 금지 등의 안전 보건표지를 부착하며, 항상 양호한 상태로 유지 관리한다.

제30조【안전보건점검 등】 ① 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자는 사업장 전반에 대한 안전보건상태를 일상점검 또는 수시로 순회 점검하여, 작업 시 발생할 수 있는 결함을 조기에 발견하여 시정함으로써 재해를 예방해야 할 책임이 있다.

② 점검방법은 체크리스트 등으로 규정한 별도의 서식에 따라 작성하며 그 결과를 보존하고 점검할 내용은 다음 각 호의 사항이 포함되도록 한다.

- 1. 기계 장치의 청소 정비, 안전장치 부착 상태
 - 2. 전기설비의 스위치, 조명, 배선의 이상 유무
 - 3. 화재예방 상 필요한 설비의 유지관리 상태
 - 4. 근로자의 작업 상태 및 작업수칙 이행 상태
 - 5. 보호구의 착용상태 및 안전수칙 이행 상태
 - 6. 정리·정돈, 청소, 복장 및 지체 일상 점검 상태
 - 7. 그 밖에 안전보건관리상 필요한 조치가 요구되는 사항 등
- ③ 모든 근로자는 작업 전 일상점검 및 작업 후 정리정돈을 철저히 한다.
- ④ 점검 현장에서 근로자의 불안정한 행동이 발견되었을 경우 즉시 해당 근로자에게 개선요구를 하고 근로자는 즉시 이 개선요구에 따라야 한다.

제31조【점검결과】 ① 안전관리자 및 보건관리자는 점검결과를 관리책임자에게 보고하고 불안정한 상태가 있을 때에는 해당 부서에 통보하여 해결책을 강구하여 시정하도록 해야 한다.

② 점검결과 근로자의 불안정한 행동이 발견되었을 때에는 당해 근로자에게 시정 지시를 하고 근로자는 즉시 시정조치 해야 하며, 점검자는 재해 발생이 예상되는 급박한 사항 발견 시 즉시 작업의 중지 또는 인원의 대피를 명할 수 있다.

제32조【안전기준】 관리책임자는 사업장 안전을 확보할 수 있도록 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 준수하여야 한다.

제 5 장 작업장 보건관리

제33조【근로자의 건강진단】 ① 관리책임자는 근로자의 건강보호·유지를 위하여 다음 각 호의 건강진단을 실시하여야 한다.

- 1. 일반건강진단은 사무직 근로자의 경우 2년에 1회 이상, 그 밖의 근로자는 1년에 1회 이상 정기적으로 실시하며, 국민건강보험법에 따른 일반건강검진 실시로 갈음할 수 있다.
 - 2. 특수건강진단은 「산업안전보건법 시행규칙」 제201조에 규정된 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자에 대해 실시한다.
 - 3. 배치 전 건강진단은 특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자에 대하여 작업배치 이전에 실시한다.
- ② 사업장은 건강진단 누락 인원이 발생되지 않도록 하며 제1항에 따라 교부받은 건강진단결과표 또는 근로자가 제출한 건강진단결과를 증명하는 서류를 제출받아 관리한다.
- ③ 사업장은 건강진단 결과표에 따라 건강진단기관, 근로자건강센터, 산업보건의 등의 의학적 소견을 들어 건강상담, 추적검사, 추후관찰, 근무 중 치료 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

제34조【작업환경측정】 ① 관리책임자는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 21의 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 경우 측정주기마다 고용노동부장관이 지정하는 측정기관(이하 “지정측정기관”이라 한다)에 위탁하여 작업환경측정 및 작업환경측정에 따른 시료의 분석을 하여야 한다.

② 제1항에 따라 작업환경측정을 실시하는 경우 근로자대표가 요구하면 작업환경측정 시 근로자대표를 입회시켜야 한다.

제35조【근골격계질환 예방】 ① 관리책임자는 근골격계 부담작업(반복작업, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용 등)으로 인하여 근골격계 질환 발생 우려가 있는 경우 이 질환의 예방을 위한 관리지침을 수립하고 이에 대한 교육을 실시하여야 한다.

② 근골격계 질환이 발생할 수 있는 근로자는 사업장에서 제공하는 근골격계 질환 예방사업에 적극적으로 따라야 하며, 작업시작 전 건강제도 및 작업 중 적절한 스트레칭을 실시하여 스스로 질환의 예방에 힘써야 한다.

③ 관리책임자는 다수의 근골격계 질환 유소견자가 동시에 발생할 경우 위험요인에 대하여 조사를 실시하고, 위원회를 개최하여 적절한 조치 및 설비개선 조치를 취하여야 한다.

제36조【유해요인조사】 ① 관리책임자는 근로자가 근골격계 부담작업을 하는 경우 3년마다 다음 각 호의 사항에 대한 유해요인조사를 하여야 한다. 다만, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일부터 1년 이내에 최초의 유해요인조사를 하여야 한다.

- 1. 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황
- 2. 작업시간·작업자세·작업방법 등 작업조건
- 3. 작업과 관련된 근골격계질환 징후와 증상유무 등

② 관리책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우, 제1항에도 불구하고 지체 없이 유해요인 조사를 하여야 한다.

- 1. 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 업무상 질병으로 인정받은 경우
 - 2. 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업·설비를 도입한 경우
 - 3. 근골격계부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우
- ③ 유해요인 조사에 근로자 대표 또는 해당 작업 근로자를 참여시켜야 한다.

제37조【유해물질 취급】 ① 관리책임자는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 12의 관리대상유해물질을 취급하는 경우에는 해당 작업장을 유해물질 취급 작업장으로 지정하고, 동 작업장의 관리감독자로 하여금 건강장해가 발생하지 않도록 작업을 지휘토록 하여야 하며, 환기설비의 이상 유무 점검 및 보호구의 착용 상황을 감시하는 등의 업무를 수행토록 하여야 한다.

② 제1항에 따라 지정된 유해물질 취급 작업장에는 관계근로자 외의 사람을 출입 금지시키고 그 뜻을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

제38조【유해물질 표시】 ① 관리책임자는 관리대상유해물질을 취급하는 작업장에 다음 각 호의 사항을 보기 쉽게 게시하거나 취급하는 유해물질의 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 게시하여야 한다.

- 1. 명칭
 - 2. 인체에 미치는 영향
 - 3. 취급상 주의사항
 - 4. 착용하여야 할 보호구
 - 5. 응급조치 및 긴급 방제요령
- ② 다음 각 호의 장소 중 어느 하나 이상의 장소에 물질안전보건자료(MSDS)를 비치 및 게시한다.
- 1. 대상화학물질 보관 및 취급 작업 공정 내
 - 2. 안전사고 또는 직업병 발생 우려가 있는 장소
 - 3. 사업장 내 근로자가 보기 쉬운 장소
- ③ 물질안전보건자료(MSDS)대상물질을 담은 소분용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표시를 한다. 다만, 용기에 이미 경고표시가 되어 있는 경우에는 생략할 수 있지만, 알아볼 수 없을 정도로 훼손된 경우 경고표지를 다시 부착해야 한다.
- ④ 물질안전보건자료(MSDS)는 최근 개정일 자료로 유지·관리한다

제39조【보호구 착용·작업】 ① 관리책임자는 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 해당 작업 근로자에게 지급하고 착용토록 하며, 근로자는 해당 보호구를 반드시 착용하고 작업한다.

② 지급한 보호구를 점검하여 이상이 있는 경우 수리하거나 다른 것으로 교환하는 등 정상적인 성능이 유지될 수 있도록 관리하며, 질병 감염 우려가 없도록 오염방지를 위하여 필요한 조치를 한다.

③ 보호구를 지급한 때에는 보호구 지급대장【별지 제1호서식】을 작성하여 해당 사업장별로 비치하고 관리한다.

제40조【쾌적한 작업환경 조성】 ① 관리감독자는 근로자가 작업하는 장소에 정리정돈, 청소, 조도, 환기, 온도, 습도, 청결 등 적정수준을 유지·관리한다.

② 관리감독자는 정기 점검 관리로 적절한 작업환경을 조성하여야 한다.

제 6 장 사고조사 및 대책수립

제41조【사고발생 시 처리절차】 ① 재해가 발생하면 목격자는 신속히 상위자, 관리감독자, 관리책임자에게 재해발생 사실을 통보하고 할 수 있는 응급조치(구호활동)를 해야 한다. 다만, 응급상황의 정도에 따라 응급조치 후 보고 할 수 있다.

② 관리감독자 및 상위자는 2차 재해가 발생할 급박한 위험이 있을 경우 작업을 중지시키고 근로자를 대피시키는 등의 조치를 취하여야 한다.

제42조【비상연락망】 관리책임자는 비상상황 발생 시 사용할 수 있는 비상연락체계를 구축하고 항상 최신의 상태로 유지하며, 경찰서, 소방서, 병원 등 관련기관을 포함하여 작성한다.

제43조【사고조사 및 보고】 ① 재해 발생 현장은 사고 상태에서 원상태로 보존하며 조사 이전에 훼손해서는 아니 된다.

② 사고조사는 해당 부서 관리감독자, 안전관리자 및 보건관리자의 주관 하에 신속하고 중립적인 자세로 원인조사를 하고 대책을 수립하여 사고 보고서를 작성하며 관리책임자에게 보고하고, 관리책임자는 동종사고 재발 방지 및 사고 예방을 할 수 있도록 사고사례 및 동종재해 예방대책, 개선내용 등을 공지한다.

③ 사업장은 재해 발생 시 지방고용노동관서로 산업재해조사표【별지 2호서식】, 목격자진술서【별지 3호서식】, 산업재해 재발방지 계획 및 개선사항 【별지 4호서식】을 제출하며, 제출기한은 다음 각 호와 같다.

1. 중대재해: 즉시
2. 중대재해 이외의 재해: 사고발생일로부터 1개월 이내

제44조【재해분석】 ① 관리책임자는 매년 1월 중에 전년도 발생 재해 원인 등을 분석, 재해 예방대책을 수립·시행하여야 한다.

② 관리책임자는 재해분석 결과 및 시행 계획을 각 사업장에 통보 및 공고하여 근로자의 재해예방에 노력해야 한다.

제 7 장 위험성평가

제45조【위험성평가 계획수립】 ① 관리책임자는 사업장의 공정과 작업내용에 적합한 위험성평가 방법을 선정하여 유해·위험요인을 파악하고 각 유해·위험요인에 대한 위험성을 추정·결정한 후 위험성 감소대책을 수립·실행하는 위험성평가를 실시하여야 한다.

② 위험성평가 실행 결과 남아 있는 유해·위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 방법으로 근로자에게 알려야 한다.

제46조【위험성평가 실행 및 주기】 ① 위험성평가 주기는 최초평가, 수시평가, 정기평가로 구분한다. 이 경우 최초평가 및 정기평가는 전제 사업장을 대상으로 한다. 다만, 정기평가는 연 1회 실시한다.

② 수시평가는 다음 각 호의 계획 착수 전에 실시한다. 다만, 제5호의 경우 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 평가한다.

1. 건설물의 설치·이전·변경
2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수
4. 작업 방법 또는 작업 절차의 신규 도입 또는 변경
5. 산업재해 발생
6. 그 밖에 각급기관이 필요하다고 판단한 경우

③ 정기평가는 최초평가 후 매년 정기적으로 다음을 고려하여 실시한다.

1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하
2. 근로자의 교체 등에 수반하는 안전보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화
3. 안전보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등

제 8 장 보 칙

제47조【문서기록 보존】 모든 문서에 관한 기록의 보존은 「산업안전보건법」 및 같은 법 시행규칙이 정하는 바에 의하며, 필요에 따라 보존기간을 연장할 수 있다.

제48조【규정의 개정 및 폐지 등】 이 규정을 개정 및 폐지를 하고자 할 때에는 위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다. 다만, 위원회가 설치되어 있지 않은 경우에는 근로자대표의 동의를 얻어야 한다.

제49조【규정의 준수 등】 ① 관리책임자 및 사업장 내 모든 근로자는 이 규정을 준수하여야 한다.

② 관리책임자는 이 규정을 모든 임직원이 보기 쉬운 곳에 게시 또는 비치하여 알게 하여야 한다.

③ 이 규정은 사업장에 적용되는 단체협약 및 취업규칙에 반할 수 없으며, 반하는 부분에 관하여는 그 단체협약 또는 취업규칙으로 정한 기준에 따른다.

④ 이 규정에서 정하지 않은 사항은 관계법령이 정하는 바에 따르며 필요 시 별도의 규정 또는 지침을 제정하여 운영할 수 있다.

부 칙 <2022. 2. 18. 규칙 제1882호>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 8. . 규칙 제1958호>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

【별표 1】 안전보건관리 조직도



【별지 제1호서식】 보호구 지급대장

보호구 지급 대장

번호	지급일자	성 명	지급 수량				서 명
			보호구명	보호구명	보호구명	보호구명	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※ 보호구 예시: 보안경, 방수앞치마, 장화, 팔토시(쿨토시×), 안전모(고소작업시), 보안면, 고무장갑 등 근로자 보호를 위한 보호장비 일체

【별지 제2호서식】산업재해 조사표

산업재해조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

I. 사업 장 정보	①산재관리번호 (사업개시번호)		사업자등록번호			
	②사업장명		③근로자 수			
	④업종		소재지 (-)			
	⑤재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제 외)		원도급인 사업장명	⑥재해자가 파견근로 자인 경우	파견사업주 사업장명	사업장 산재관리번호 (사업개시번호)
	건설업만 작성	발주자		[]민간 []국가·지방자치단체 []공공기관		
		⑦원수급 사업장명		공사현장 명		
		⑧원수급 사업장 산재 관리번호(사업개시번호)				
⑨공사종류		공정률	%	공사금액	백만원	

※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별도 서식에 추가로 적습니다.

II. 재해 정보	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)		성별	[]남 []여	
	국적	[]내국인 []외국인	국적:	⑩체류자격:	[]	⑪직업	
	입사일	년 월 일	⑫같은 종류업무 기간	근속	년 월		
	⑬고용형태	[]상용 []임시 []일용 []무급가족종사자 []자영업자 []그 밖의 사항 []					
	⑭근무형태	[]정상 []2교대 []3교대 []4교대 []시간제 []그 밖의 사항 []					
	⑮상해종류 (질병명)		⑯상해부위 (질병부위)		⑰휴업예상 일수	휴업 []일	
				사망 여부	[] 사망		

III. 재해 발생 개요 및 원인	⑱ 재해 발생 개요	발생일시	[]년 []월 []일 []요일 []시 []분
		발생장소	
		재해관련 작업유형	
		재해발생 당시 상황	
	⑲재해발생원인		

IV. 재발 방지 계획	
-----------------------	--

※ 위 재발방지 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전 보건공단에서 무료로 제공하고 있으니 즉시 기술지원 서비스를 받고자 하는 경우 우 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

작성자 성명		작성일	년 월 일
작성자 전화번호		사업주	(서명 또는 인)
		근로자대표(재해자)	(서명 또는 인)

()지방고용노동청장(지청장) 귀하				
재해 분류자 기입란 (사업장에서는 작성하지 않습니다)	발생형태	□□□	기인물	□□□□□
	작업지역·공정	□□□	작업내용	□□□

【별지 제3호서식】목격자 진술서

목격자 진술서

재 해 자	소속		직위		성명	
	사고일시		재해신체부위		재해병명	
목 격 자	소속		직위		성명	
	채용일		생년월일		휴대전화	

목격내용 (6하 원칙에 의거 자율 기재)

참 고 사 항	목격당시의 작업내용	
	사고 당시의 동료작업자	
	사고지점과 목격자의 위치 및 거리	
	목격자가 생각하는 사고원인	

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 진술합니다.

산업재해 재발방지 계획 및 개선사항

- 1. 사업장명:
- 2. 소재지:
- 3. 근로자 성명:
- 4. 재해발생 개요
 - 육하원칙에 의한 사고 상황과 원인을 자유롭게 기술
- 5. 재발방지 계획
 - 사고원인 제거 및 재발방지를 위한 사항을 자유롭게 기술

사고발생 상황도 (개선 전)
- 사고 상황 사진 첨부
개선 사항 (개선 후)
- 개선부분이 드러나도록 사진 첨부